

개선 요구

1. 제 목 : 특별채권 회생 변제금의 납부독촉 등 업무 처리기준 마련 필요
2. 소관부점 : 기업투자금융처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업투자금융처는 「업무분장세칙」 제23조 제2호와 제4호에 따라 기업개선채권, 특별채권 등 기업채권 인수와 정리·관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

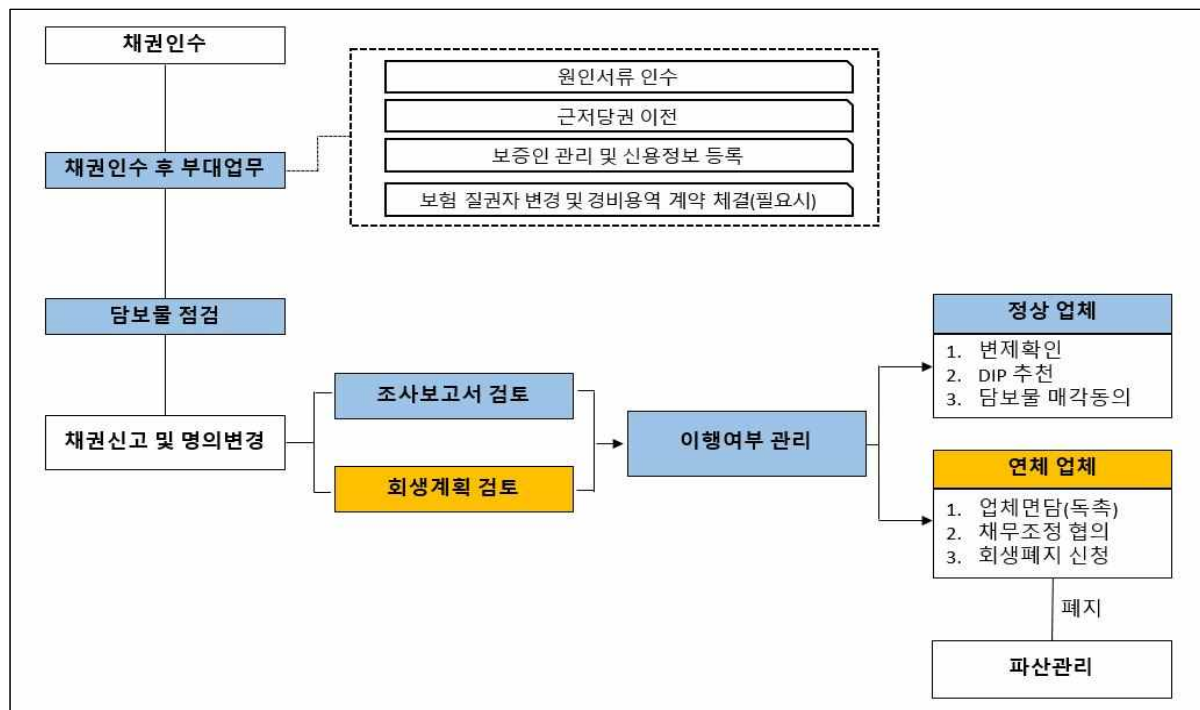
「특별채권관리업무규정」(이하 “특별채권규정”이라 한다) 제2조에 따르면 특별채권¹⁾ 및 파산채권²⁾ 관리에 관한 업무처리는 법령, 업무방법서, 채권 양수·양도계약서와 회생계획안에 따로 정한 경우를 제외하고는 특별채권규정에서 정하는 바에 따르도록 되어 있고

「내규관리규정」 제3조 제1항에 따르면 공사 업무에 관하여 계속적 구속력을 가지는 규범 및 기준은 원칙적으로 내규의 형식으로 한다고

-
- 1) 한국자산관리공사가 인수한 부실채권 중 채무기업이 관할법원에 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차를 신청 중이거나 인가된 기업체에 대한 공사의 채권
 - 2) 채무관계자(주채무자, 보증인, 상속인, 물상보증인 등)에 대하여 회생절차 인가 후 폐지가 결정되거나 파산선고결정 등 파산절차를 이행 중인 공사의 채권

정하고 있으므로 특별채권 등을 관리함에 있어 공통적으로 적용되는 업무처리 절차와 방법에 대해서는 기준을 명확히 하여 [그림 1]과 같은 흐름도에 따라 업무가 일관성 있게 처리될 수 있도록 하여야 한다.

[그림 1] 특별채권 관리업무 흐름도



다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 기업투자금융처에서 관리하고 있는 특별채권 ×건³⁾ 중 회생계획안에 따른 회생담보권 등 채무변제가 지연되고 있는 ×건에 대한 연체관리 실태를 점검한 결과

2019년 9월 ■■■■으로부터 인수한 ○○○○○○(주)의 경우 2020년 3월 인가 결정된 회생계획안에 따라 채무기업이 2020년 12월말

3) 기업투자금융처에서 인수하여 관리 중인 ×개 기업채권 중 변제기일이 도래하지 않은 ×건과 채권 인수시기가 2022년 5월 이후로 사후관리의 적정성을 판단하기에 충분한 관리기간이 확보되지 않은 ×건 제외

까지 담보물건 매각을 통해 변제했어야 할 약 ××억 원(회생담보권 채무원금 총액은 약 × 원)의 채무상환 의무를 이행하지 않았는데도

감사일 현재까지 약 20개월 동안 경매실행 예정사실 통지(공문 2회, 구두 3회)⁴⁾만 실시하고 회생계획 변제금 납부독촉은 하지 않는 등 [표 12]와 같이 회생계획안에 따른 변제금 등을 연체하고 있는 기업에 대하여 체계적이고 일관성 있는 채권 사후관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

[표 12] 회생계획 변제금 등 사후관리 현황

(단위: 백만 원)

순 번	인수 년도	차주명	인수 채권액	보유잔액 채권액	회수율	사후관리* 횟수	연체기간 (개월)
--------	----------	-----	-----------	-------------	-----	-------------	--------------

“기재 생략”

* 납부독촉, 경매실행 예정사실통지, 현장 방문 등의 조치

4) <공문> 2021년 12월, 2022년 5월 / <담보물 점검> 2021년 2월·10월, 2022년 3월

또한, 2018년 9월 ◇◇◇◇◇으로부터 인수한 ◆◆◆◆◆의 경우 2019년 1월 인가 결정된 회생계획안에 따라 회생담보권 약×원 변제를 위해 2019년 12월말까지 이행해야 했던 담보물건 매각이 실패하였고 2020년 3월 공사와의 협의를 통해 담보물건 매각 시기를 2021년 12월말까지로 유예 받았는데

2021년 12월말까지 유예해준 담보물건 매각도 불발되어 채무기업은 2022년 3월 공사에 담보물건 매각을 2023년 12월말까지 유예해달라고 재차 요청하였으나 공사는 2022년 12월말까지만 유예를 허용하는 조건으로 기한 내 담보물건이 매각되지 않을 시 처분권한(민사집행법에 의한 경매절차 포함)을 공사에 위임하는 내용으로 채무기업과 협의를 완료해 놓고도 관리인⁵⁾에게 관할법원 앞 담보물건 매각 위임 요청을 지연 처리⁶⁾한 사례가 확인되었다.

이와 같이, 특별채권 회생 변제금 연체 기업에 대한 관리가 제각각으로 이루어지고 있는 원인을 살펴본 결과

관련 내규에는 ①채권 인수, ②회생절차 개시와 변제계획 검토 및 동의 원칙, ③채무조정 약정 체결, ④담보권 실행 및 해지, ⑤파산채권 관리에 대한 업무처리 기준은 비교적 상세하게 기술되어 있는 반면, 담보권 실행 및 파산절차에 이르기 전까지 사후관리에 대한 내용은 담보물 보험가입과 시효관리 외에 납부독촉 등 연체 단계별 관리기준이 명확하게 기술되어 있지 않았고

5) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제74조에 따라 효율적인 회생을 도모하기 위하여 원칙적으로 기존 경영자를 관리인으로 선임하도록 규정하고 있으며 본 건의 경우에도 주식회사 ◆◆◆◆◆의 대표이사가 관리인임

6) 해당 부점은 2022. 8. 11. 관리인에게 관할법원 앞 공사에 담보물 매각 권한을 위임해 줄 것을 요청하였고 2022. 9. 29. 법원으로부터 허가 결정을 받음

현재 일부 업무를 채권관리시스템을 통해 처리하고 있기는 하나⁷⁾, 담보물건 현황조사 결과보고, 변제금 납부 안내, 납부 독촉, 채무조정 안내, 경매실행 예정통지, 회생폐지 신청 등의 필수적인 사후관리 업무기능이 전산에 마련되어 있지 않아 채권별 주요 업무처리가 체계적으로 관리되지 않고 있는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 기업투자금융처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 특별채권 사후관리 업무에 대해 명확한 처리기준 및 주요업무 전산 지원방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업투자금융처장은 특별채권 납부독촉, 채무조정 안내 등 처리 기준을 마련하고 관련 내용을 전산 개발에 반영하시기 바랍니다.
(개선)

7) 그 동안 주로 변제금 입금 시 회수 처리, 시효 관리, 원리금 계산 수준에서 채권관리 시스템을 활용하여 왔으나, 현재 차세대 채권관리시스템 개발팀과 기업채권 관리기능 추가·수정 관련 협업 진행 중